

1501446-21.2021.8.26.0618

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: GABRIEL ARAÚJO GONZALEZ

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/05/2022

... que a Ecosport era produto de roubo em Praia Grande; não conhecia os Réus antes desses fatos;

Em seu interrogatório, o Réu JOSÉ MARCOS JESUS MATOS afirmou que: confessa que roubou, mas sozinho; não teve ajuda de ninguém; teve necessidade de roubar por causa de necessidades; roubou o carro por ideia própria; confessou; o roubo foi 19/10/2021; viu a vítima entrando num ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE TAUBATÉ

1ª Vara Criminal

PRAÇA MONSENHOR SILVA BARROS S/N, CENTRO, TAUBATÉ - 12020-070 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº

1501446-21.2021.8.26.0618 Controle: 2021/001439

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2285843/2021 - DEL.SEC.TAUBATE

Réu:

José Marcos Jesus Matos e outros

Réu Preso

Aos 11 de maio de 2022, às 13:30h, nesta cidade e Comarca de Taubaté, Estado de São Paulo, realizou-se audiência por meio de teleconferência mediante utilização da plataforma Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, conforme autorizado pelo art. 8º do Provimento CSM nº 2651/2022. Presentes ao ato remotamente o MM. Juiz Auxiliar designado para a 1ª Vara Criminal da Comarca de Taubaté, Excelentíssimo Senhor Doutor Gabriel Araújo Gonzalez, comigo Escrevente Técnico Judiciário de seu cargo, ao final nomeado, o Promotor de Justiça, Dr. Osvaldo de Oliveira Coelho, a Defensora Constituída, Dra. Rafaela Emilio Gariglio Dias, OAB 460593/SP, e os réus José Marcos Jesus Matos (preso no CDP) e Rogério Landim Domingos. Ausente o réu, Rodrigo da Cruz Alves, não localizado para citação e intimação no endereço constante dos autos (fls. 281), bem como o Defensor Constituído Dr. Renan Santana Carvalho OAB 348180/SP, apesar de devidamente intimado (fls. 226/227). Pelo MM. Juiz foi dito: "Diante da ausência de citação dos corréus soltos, bem como a premência de se prosseguir o feito contra o réu preso pelo processo, determino o DESMEMBRAMENTO do presente feito em relação a Rodrigo da Cruz Alves e Rogério Landim Domingos". Iniciados os trabalhos: Após sua qualificação mediante a apresentação de documento de identificação com fotografia, foram inquiridas as vítimas Elisabete de Oliveira Macedo Sousa e Débora Alves de Oliveira Silva e as testemunhas de acusação PM Paulo Padilha de Azevedo, PM Paulo César de Andrade. As vítimas foram ouvidas na ausência do réu, nos termos do art. 217 do Código de Processo Penal, em razão de terem declarado sentirem-se constrangidas com sua presença. A seguir, já outorgada ao réu a oportunidade de entrevistarem-se reservadamente com sua defensoria técnica, procedeu-se ao seu interrogatório, com observância do disposto no art. 185 e seguintes do CPP.

Requerimentos: Nada foi requerido pelas partes. Encerrada a instrução probatória, foi dada a palavra, sucessivamente, ao Ministério Público e à Defesa, para oferecimento de razões finais orais. Após os debates, documentados pelo sistema digital, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença:

I - RELATÓRIO

Trata-se de denúncia oferecida contra José Marcos Jesus Matos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, por incursão no art. 157, § 2º, inc. II, c.c. do CP.

A denúncia narra que: no dia 19 de outubro de 2021, por volta das 07h25min, na Rua José Teófilo da Cruz, nº 600, bairro Estiva, nesta cidade e comarca de Taubaté, os réus, agindo em concurso e unidade de designios, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, o veículo automotor VW/Gol CL SBV, placas QMW6045 - Tremembé/SP, cor branco, ano 2017, modelo 2018, avaliado em R\$34.900,00, em detrimento de Elisabete de O. M. Souza. Ainda, Rodrigo conduziu e, em momento anterior adquiriu, o veículo automotor Ford/Ecosport FSL 1.6 Flex, placas EPZ6265 - São Paulo/SP, cor preto, ano de fabricação 2010, modelo 2011, sabendo que se tratava de produto de crime; os réus originais, previamente ajustados para a prática delitiva e com unidade de designios, escolheram a vítima com o fim de cometer o delito de roubo em seu desfavor. A vítima, professora na Creche Emei Maria Edith Fernandes Moreira, dirigiu-se ao seu local de trabalho e, ao estacionar o seu veículo, foi abordada pelo réu José Marcos, o qual dela se aproximou e, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, exigiu a entrega das chaves do automóvel. Temerosa, a vítima entregou as chaves do automóvel VW/Gol CL SBV, placas QMW6045, Tremembé/SP, cor branco, ano de fabricação 2017, modelo 2018. Para garantir o sucesso da empreitada criminosa, José Marcos estava acompanhado dos réus Rodrigo e Rogerio, os quais lhe deram cobertura e permaneceram durante a prática delitiva no interior do veículo Ford/Ecosport FSL 1.6 Flex, placas EPZ6265, São Paulo/SP, cor preta, ano de fabricação 2010, modelo 2011. Rodrigo era o seu condutor e Rogerio ocupava o banco do carona. A prática delitiva foi notada pela testemunha Débora, a qual visualizou que a vítima havia sido abordada por um indivíduo armado e notou que no local estava o veículo Ecosport FSL 1.6 Flex, momento em que se aproximou e visualizou que ele ostentava placa final 87. Contudo, ao se aproximar do automóvel, ele se evadiu lentamente, enquanto o veículo roubado da vítima foi conduzido por José Marcos no mesmo sentido. Após, policiais militares que realizavam patrulhamento de rotina pela região central de Taubaté foram acionados sobre um veículo roubado, que havia passado pela Rua Escolástica Maria de Jesus, sentido Rodovia Oswaldo Cruz, deslocando-se nesta direção. Os agentes públicos foram informados através de imagens captadas pelas câmeras do COI que o veículo suspeito havia ingressado na estrada Antônio de Ângeles, porém, as imagens o perderam de vista. Em buscas pela região, obtiveram informações com moradores. Posteriormente, o veículo suspeito - VW/GOL, placas QMW-6045, identificado como sendo produto de roubo ocorrido no período matutino, em Taubaté - passou pelas viaturas policiais em alta velocidade, acompanhado de outro veículo, modelo Ecosport, utilizado pelos comparsas Rodrigo e Rogerio para darem cobertura a José Marcos. Os policiais passaram a segui-los e, em certo ponto, o VW/Gol ultrapassou o Ecosport e seguiu em frente, permanecendo os policiais na sua perseguição. O automóvel Gol começou a "patinar", o que permitiu a aproximação dos policiais. O condutor do veículo suspeito deu marcha à ré, indo em direção aos policiais da viatura da PM da cidade de Redenção da Serra, ocasionando uma colisão. Após a colisão, o condutor do veículo suspeito saiu pelo lado do "carona" portando o que parecia ser uma arma de fogo, deixando-a cair ao chão. O suspeito, ora o réu José Marcos, tentou se apoderar novamente do artefato, ocasião em que, em virtude da iminente agressão, o policial Paulo César efetuou dois disparos em sua direção, atingindo-o na região de sua perna esquerda e detendo-o. Os agentes públicos verificaram que ele portava um simulacro de arma de fogo, sendo ele conduzido ao Hospital regional de Taubaté. Questionado, José Marcos informou que havia sido pago para levar o veículo até o sítio do homem que conduzia o Ecosport. Deram sequência às buscas e no sítio, já no interior da propriedade, localizaram referido veículo e

os réus Rodrigo e Rogerio, sendo o primeiro o condutor do veículo, estando o outro no banco do carona. Em revista no interior do veículo Ecosport, os agentes públicos localizaram a quantia de R\$ 1.750,00, um aparelho celular e uma carteira contendo documentos de Rogério. Os policiais verificaram que o veículo Ecosport ostentava as placas EPO-3C87 (final mencionado pela testemunha Débora). Ao consultarem as placas, nada de irregular foi verificado, contudo, foi identificada uma etiqueta do veículo com outra numeração de chassi. Realizada nova consulta junto ao Copom, verificou-se que se tratava de um veículo roubado no dia 28.06.2021, na cidade de Praia Grande/SP, com as placas verdadeiras EPZ-6265. A vítima e a testemunha Débora reconheceram José Marcos como sendo o indivíduo que abordou a vítima, com o emprego de simulacro de arma de fogo. Em solo policial José Marcos confessou a prática delitiva, contudo, afirmou ter cometido o roubo sozinho. Questionado sobre a procedência do veículo Ecosport, Rodrigo disse que o adquiriu de pessoa desconhecida, pela rede social Facebook, sem documentação ou recibo, mediante a quantia de R\$13.000,00. Rodrigo tinha ciência da origem espúria do bem, o que se infere das circunstâncias relatadas por ele em solo policial, bem como das circunstâncias do crime (fls. 139/143).

Recebida a denúncia, em 23 de novembro de 2021 (fls. 151/154) e assentada a necessidade de manutenção da prisão preventiva do réu José Marcos, em atendimento à determinação constante do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (fls. 228/229), o réu José Marcos foi citado (fls. 203) e apresentou resposta escrita à acusação, em que impugnou a pretensão acusatória (fls. 200/202). Os demais réus, contudo, intimados – Rodrigo (fls. 281) e Rogério por meio de contato telefônico, com cópia entregue à sua genitora (fls. 282) – deixaram de apresentar resposta escrita à acusação (fls. 284).

Saneado o processo (fls. 221/223), realizou-se audiência de instrução, oportunidade em que se procedeu à inquirição da vítima, das testemunhas do rol acusatório, comuns à defesa do réu José Marcos, e ao interrogatório do réu; seguiu-se a apresentação de alegações finais orais.

Em suas alegações finais, o MP defendeu que: há prova da autoria e da materialidade; o Réu confessou parcialmente a imputação; as provas produzidas em juízo confirmam a imputação; não há dúvidas quanto à prática do roubo; há prova do concurso de pessoas; a pena-base deve ficar acima do mínimo legal; não deve ser considerada a atenuante da confissão; não há causas de diminuição da pena; o regime inicial deve ser o fechado; o Réu deve ser condenado.

Em suas alegações finais, a defesa afirmou que: há prova da autoria e da materialidade; não há prova do concurso de pessoas; os prejuízos sofridos não foram comprovados pela vítima; a confissão deve ser utilizada na fixação da pena; a vida pregressa do Réu deve ser considerada apenas na segunda fase; não é possível valorar negativamente as consequências do crime; a pena base deve ficar no mínimo legal; a confissão e a reincidência devem ser compensadas; na terceira fase, não deve incidir a causa de aumento de pena; o regime inicial deve ser o semi-aberto.

II- FUNDAMENTAÇÃO

Da autoria e da materialidade

Presentes as condições da ação e não havendo preliminares e prejudiciais a serem apreciadas, passo à análise do mérito.

A materialidade do crime corresponde à prova de sua existência, em outras palavras, são os elementos que demonstram a ocorrência/existência do delito.

Na situação sob julgamento, a materialidade delitiva do roubo restou devidamente comprovada através dos seguintes elementos: boletim de ocorrência (fls. 21/27), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 34/36), pelo auto de reconhecimento (fl. 7/8), bem como nos demais elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Do mesmo modo que a materialidade, a autoria encontra-se devidamente comprovada nos autos, já que o conjunto probatório demonstra além de qualquer dúvida razoável que o acusado JOSÉ MARCOS JESUS MATOS foi os autores do crime do roubo.

Em seu depoimento em juízo, a vítima ELISABETE DE OLIVEIRA MACEDO SOUSA afirmou

que: não era muito alto; era um pouco mais alto que a vítima; o agressor era magro e aparentava ser menor de idade; não viu nenhuma tatuagem; não tinha tatuagem no rosto; o cabelo era curto, como se fosse cortado à máquina; cabelo era escuro; cor da pele parda para preta; tem certeza que não era o 1 ou o 3; o 2 parecia o assaltante, mas não tem certeza; estava chegando para trabalhar na creche; entrou no portão; assim que entrou, o Réu estava encostado na coluna da casa do caseiro; viu uma pessoa com moletom azul encostada, mas acreditou que ele estava esperando o posto de saúde abrir; continuou o caminho e sempre estacionava na frente do portão da escola; quando parou o carro, o Réu já estava atrás da vítima; tomou um susto; o Réu puxou a arma, colocou no rosto e pediu a chave do carro; o rosto do assaltante estava descoberto; o assaltante só pediu a chave do carro; o assaltante estava sozinho; isso já era dentro do complexo, praticamente em frente ao portão da escola; não tinha mais ninguém no local no momento; depois que foi saber que, nesse dia, o posto abre mais tarde e, por isso, não tinha mais gente lá fora; o Réu deu ré no carro para sair e a vítima saiu correndo; não viu o Réu sair com o carro; não viu o Réu saindo do complexo da creche; só pediu socorro às pessoas que estavam na escola; não viu ninguém dando suporte ao Réu; a diretora que falou que havia um outro carro preto que saiu junto com o Réu; a diretora pensou em correr para pedir ajuda a esse carro, mas não o fez para não colocar o motorista em perigo; a diretora falou que era uma Ecosport preta, mas não pegou placa; era um Gol Branco; o carro foi recuperado no mesmo dia; o fato foi 7h30min; foi na delegacia antes das 9h da manhã; o policial fez a ocorrência no momento; puxaram as filmagens das ruas; quando estava voltando para casa, ligaram umas 10h para voltar na delegacia, pois o carro foi localizado; o carro estava batido; o carro ficou mais de 40 dias em conserto; fez o reconhecimento na delegacia; entrou numa sala para o reconhecimento pessoal; havia 5 pessoas ao lado uma da outra; no dia, reconheceu o assaltante sem dúvidas; o conserto do carro ficou em cerca de R\$16.000,00, mas ela não precisou pagar a franquia do seguro; teve outros prejuízos; ainda está fazendo tratamento médico por conta desse evento; não conseguiu nunca mais voltar à escola.

Em seu depoimento em juízo, a testemunha DÉBORA ALVES DE OLIVEIRA SILVA afirmou que: o assaltante deveria ter cerca de 1,58cm (no máximo 1,6m); magro; moreno; tinha cabelo preto; era moreno claro; parecia ser jovem, de 20 e poucos anos; não dava para ver se tinha tatuagem, pois estava de moletom; o cabelo era curto; não tem certeza, mas parece ser o número 2, mas o assaltante parecia um pouco mais magro; acredita que seja o número; o reconhecimento pessoal na delegacia foi similar ao feito agora; na sala entraram algumas pessoas juntas para serem reconhecidas; o assalto foi rápido; a creche é do lado do posto de saúde; o espaço é como se fosse uma chácara, entre a creche e o posto de saúde; estava no local para receber os alunos da creche; o posto de saúde estava fechado, sem movimento; viu que a professora estacionou; do outro lado, o assaltante chegou e colocou a arma na cabeça dela, pedindo a chave do carro; a vítima saiu do carro meio atordoada com a bolsa na mão; achou estranho que o assaltante só pediu a chave; o assaltante entrou dentro do carro; na lateral do pátio da escola, havia um outro carro (um Ecosport preto); o Ecosport saiu atrás do carro roubado; o Assaltante teve dificuldade para dar ré no carro roubado; na delegacia, não teve dúvidas no reconhecimento; não lembra se havia outros veículos no local, além do Gol e do Ecosport; não havia outros carros com ocupantes além desses 2; na hora do assalto, o Ecosport veio lentamente da lateral; ia pedir ajuda ao Ecosport, mas voltou e ficou com medo de ser alguém que pudesse ser assaltado também; não deu para perceber quem estava dentro do Ecosport, pois era um vidro fumê; conseguiu ver os carros até o momento em que saíram do portão da escola; depois que saíram do portão, não conseguiu ver a direção.

Em seu depoimento em juízo, a testemunha PAULO PADILHA DE AZEVEDO afirmou que: no dia, o COI estava monitorando o veículo roubado e avisou que ele havia passado por certa avenida, tomando sentido Oswaldo Cruz; o COI visualizou o veículo acessando a rodovia; o COI avisou que uma Ecosport preta estava junto com o Gol; foram até a estrada indicada pelo COI para alcançar o Gol; a estrada vai para Redenção da Serra; a viatura de Redenção da Serra vieram em sentido contrário; em determinando momento, viram o veículo no contrafluxo; as viaturas foram juntos atrás dos

veículos; a Ecosport estava na frete e o Gol atrás; quando o Gol percebeu a presença policial, passou à frente da Ecosport; não sabiam do envolvimento da Ecosport; numa subida, o Gol não conseguiu prosseguir; pararam logo abaixo; o Gol engatou a ré e foi até a viatura; o Gol bateu na viatura e parou de lado, com as rodas direitas erguidas; o Réu deixou pela porta do carona com a arma em punho e deixou a arma cair; o Réu tentou pegar a arma e o policial deu dois disparos; a arma era um simulacro; o motorista do Gol falou que havia recebido R\$1.000,00 pelo motorista do Ecosport; com isso, retornaram para alcançar a Ecosport; no retorno para onde estava o Gol, viram a porteira de uma chácara, fechada e não trancada; abriram e viram a Ecosport parada com dois indivíduos parados; abordaram e falaram que não sabiam do Gol; separaram os dois e perguntaram para cada um deles; o Rogério (carona) disse que foi contratado por Rodrigo para trabalhar na chácara; Rodrigo falou que estava indo para uma chácara em Redenção e que estava lá por ter se perdido; revistaram o veículo e pesquisaram sobre o veículo; numa vistoria minuciosa, abaixo do painel, havia uma etiqueta que indicava numeração de chassi diferente; com base nesse número, viram que a Ecosport era produto de roubo; fizeram contato com a vítima e a testemunha; reconheceram o Réu como assaltante; o delegado fez a ocorrência e prendeu os 3 em flagrante; o Réu falou que o condutor do Ecosport teria contratado para levar o veículo.

Em seu depoimento em juízo, a testemunha PAULO CÉSAR DE ANDRADE afirmou que: houve um roubo em Taubaté e estava havendo acompanhamento; por COPOM, falaram que o veículo poderia ir em direção a Redenção da Serra; foram sentido à área rural; a cerca altura, viram o Gol e a Ecosport preta na frente, que estaria dando suporte na fuga; retornamos e continuaram no acompanhamento; logo atrás, apareceu a viatura que estava vindo de Taubaté; antes disso, o Gol passou a Ecosport e seguiu sozinho. como o tempo estava chuvoso, o Gol começou a patinar numa ladeira; pararam as viaturas e desembarcaram; o Réu não conseguiu seguir e deu marcha ré em direção à viatura; bateu na viatura; o Réu saiu pelo carona, com a arma em punho; logo em seguida, a arma caiu e ele tentou pegar; deram dois disparos para cessar a atitude; nesse momento, fizeram a abordagem; o Réu confessou espontaneamente que teria feito o roubo a mando de Rodrigo; a outra viatura foi fazer a abordagem à Ecosport; teve contato com os ocupantes da Ecosport; eles falaram que estavam acompanhando até um sítio em Redenção da Serra; RODRIGO falou que estava indo a um sítio em Redenção; depois apuraram que a Ecosport era produto de roubo em Praia Grande; não conhecia os Réus antes desses fatos;

Em seu interrogatório, o Réu JOSÉ MARCOS JESUS MATOS afirmou que: confessa que roubou, mas sozinho; não teve ajuda de ninguém; teve necessidade de roubar por causa de necessidades; roubou o carro por ideia própria; confessou; o roubo foi 19/10/2021; viu a vítima entrando num estacionamento; esperou a vítima descer do carro, tirou a “peça”, mostrou para ela e pediu a chave; conseguiu pegar o carro, foi até a casa, trocou de roupa e tentou levar o carro para esconder; nesse caminho, acabou encontrando os policiais; acabou batendo o veículo na estrada; estava levando o carro para local não definido; a Ecosport não estava com ele; no momento em que entrou em Redenção da Serra, viu a Ecosport na frente dele; estava seguindo a Ecosport para roubá-la; não conhece as pessoas que estavam na Ecosport; a Ecosport não tem ligação nenhuma com o roubo; queria roubar a Ecosport; já estava rodando com o Gol há umas 3h; não mora em Redenção da Serra; não tem parentes lá, só conhecidos; levou o veículo para lá porque já tinha ido lá algumas vezes e sabia que era “escondida”; ia esconder lá para tentar vender depois; não sabe se encontraram a Ecosport nas redondezas; não viu nenhuma Ecosport no estacionamento da creche; não tinha nenhum carro no estacionamento da creche; está arrependido. Dos depoimentos acima transcritos, se extrai, além de qualquer dúvida razoável, que o Réu, agindo em concurso de pessoas, foi o autor do crime de roubo narrado na denúncia, consistente na subtração, mediante grave ameaça, exercida com simulacro de arma de fogo, do veículo de placa policial QMW-6045, que estava na posse da vítima.

A conclusão acima se fundamenta na convergência quanto às seguintes informações: a) há relatos consistentes quanto à subtração do veículo mediante simulacro de arma de fogo; b) as testemunhas deram relatos seguros quanto à atuação da Ecosport desde a

subtração até a fuga com o Gol.

Frise-se que nos crimes contra o patrimônio, as palavras das vítimas assumem máxima relevância, sobretudo quando são coerentes e harmônicas com os demais elementos probatórios e descrevem de forma clara e precisa a ação do acusado, como é o caso dos autos. Aliás, sobre o tema, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça: "nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 3/5/2018, DJe 11/5/2018).

Ressalte-se, ainda, que o uso de simulacro de arma de fogo, por mais que não justifique a incidência da majorante do art. 157, §2º-A, I, do CP, é apto a caracterizar a grave ameaça, elementar do roubo:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. SÚMULA 174/STJ CANCELADA. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUMENTO DA PENA NA FRAÇÃO DE 5/12. DESCABIMENTO. REGIME INICIALMENTE FECHADO. CABIMENTO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO SEM REFLEXOS NA PENA.

(...)

II - Em face do cancelamento da Súmula 174/STJ, esta Corte Superior de Justiça detém o entendimento de que a atemorização da vítima pelo emprego de simulacro de arma de fogo não constitui motivo apto à configuração da majorante prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do CP, por ausência de incremento no risco ao bem jurídico tutelado.

Tal circunstância presta-se apenas para caracterizar a grave ameaça, elementar do delito de roubo. (Precedentes).

(...)

(HC 381.395/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 18/04/2017) (grifos acrescidos)

Com relação ao concurso de pessoas, verificou-se que as provas produzidas convergiram para a conclusão de que houve atuação de outros agentes para a prática do roubo, na direção da Ecosport, não havendo, ainda, identificação precisa quanto ao condutor do outro veículo.

Ressalte-se que sequer é necessária a identificação de todos os agentes envolvidos no concurso (basta que haja certeza quanto à participação do Réu em roubo praticado em concurso de agentes):

APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. Artigo 157, §§2º, incisos II e V, e 2º-A, do Código Penal. Materialidade e autoria não questionadas, mesmo porque devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Majorantes bem delineadas. Concurso de agentes inquestionável. Prescindível a identificação de todos os cooperados. Desnecessidade de apreensão da arma de fogo. Restrição da liberdade da vítima por tempo juridicamente relevante e superior ao necessário à subtração. Dosimetria. Basilar devolvida ao piso legal. Prejuízo econômico que não é de grande monta a ponto permitir a exasperação. Ausência de comprovação de que a violência empregada pelos agentes tenha extrapolado a previsibilidade ordinária do tipo. Impossibilidade de considerar, na etapa inicial, a causa de aumento de pena relativa à restrição de liberdade da vítima, cuja aplicação é reservada à derradeira etapa da dosimetria. Escorreita a compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Readequada a fração de aumento em razão do roubo circunstanciado, nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, e da Súmula nº 443, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não bastando apenas a consideração genérica do número de causas de aumento para justificar o acréscimo superior ao mínimo legalmente previsto. Regime inicial fechado adequadamente imposto. Pleito de aplicação da detração penal. Impossibilidade. Matéria afeta ao Juízo das Execuções. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJSP; Apelação Criminal 1502307-47.2020.8.26.0228; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra

Funda - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/12/2020; Data de Registro: 18/12/2020) (grifos acrescidos)

À vista de todos esses elementos, conclui-se que o Réu, com consciência e vontade, isto é, agindo dolosamente, e em concurso, praticou os fatos descritos na denúncia, conduta esta que se amolda formal e materialmente ao tipo art. 157, §2º, II, do Código Penal.

Conforme a teoria da indiciabilidade ou da ratio cognoscendi, acolhida pela doutrina majoritária e pela legislação processual, a tipicidade funciona com um indício da ilicitude, razão pela qual cabe ao réu trazer aos autos ao mesmo a dúvida fundada quanto a presença de uma causa de justificação, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

No caso sob julgamento, contudo, o réu sequer alegou a existência de causas excludentes da ilicitude.

Assim, sendo a tipicidade indiciária da ilicitude e não havendo causas excludentes desta, configurado está o injusto penal.

Quanto à culpabilidade, esta analisada à luz da teoria normativa pura, de viés finalista, como reprovabilidade do injusto ao autor, composta dos elementos imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, do mesmo modo, inexistem nos autos qualquer elemento que possa afastá-la. Destaco que o réu sequer suscitou a existência de dirimentes.

Desse modo, tem-se que a culpabilidade está presente, uma vez que os réus são imputáveis e dotados de potencial consciência da ilicitude, bem como lhes era exigível conduta diversa.

Assim, comprovadas a materialidade, a autoria, a tipicidade e inexistindo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a condenação do réu JOSÉ MARCOS JESUS MATOS pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

Da dosimetria da pena

Das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal: a) Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. No caso em apreço, a culpabilidade é natural à espécie, devendo se ressaltar que o uso de simulacro de arma de fogo não é elemento suficiente para a majoração da pena-base, já que é elemento a caracterizar a grave ameaça. Posto isso, deixo de valorar negativamente esta circunstância judicial; b) Antecedentes: trata-se de acusado com maus antecedentes criminais (condenação no processo de n. 0003520-65.2012.8.26.0642 - fls. 56/87), motivo pelo qual a circunstância pode ser valorada negativamente; c) Conduta social: não há nos autos elementos suficientes para avaliar a vida do acusado em seu ambiente familiar e social, razão pela qual a circunstância não pode ser valorada negativamente; d) Personalidade do agente: não há elementos nos autos que permitam avaliar a personalidade do réu, razão pela qual também não se pode valorá-la negativamente; e) Motivos do crime: os motivos do crime são aqueles inerentes ao tipo e suas circunstâncias não fogem do ordinário; f) Circunstâncias do crime: as circunstâncias em que o crime foi praticado não excedem o que se espera em condições normais; g) Consequências do crime: do mesmo modo as consequências, que são aquelas que se devem ordinariamente esperar do crime em questão (os traumas decorrentes da violência, por mais que sejam reais, já são consideradas abstratamente); h) Comportamento da vítima: tal circunstância também deverá ser valorada como neutra.

Por isso, aplico o aumento de 1/8 do intervalo da pena e fixo a pena-base em 4 anos e 9 meses de reclusão e 54 dias multa.

Na segunda fase, é possível reconhecer a reincidência (condenação no processo de n. 0005392-54.2021.8.26.0625 (fls. 56/58)) e a confissão espontânea, compensando-as. Desta forma, fixo a pena intermediária em 4 anos e 9 meses de reclusão e 54 dias multa

Por último, na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena.

Há, todavia, na forma já anunciada na fundamentação, a causa de aumento de pena

prevista no §2º, II, do art. 157 do Código Penal, já que a conduta foi praticada em concurso de pessoas.

Considerando a súmula 443 do STJ e tendo em vista os contornos do caso concreto, em que o concurso de pessoas não se desenrolou de forma muito mais grave do que o previsto abstratamente pelo legislador ao fixar a causa de aumento, entendo que o patamar mínimo da causa de aumento é adequado para o contexto fático, de sorte que aumento a pena em 1/3.

Assim, a pena definitiva é fixada em 6 anos e 4 meses de reclusão e 72 dias multa. Em atendimento ao disposto no art. 49, §1º, do Código Penal, fixo valor do dia-multa em 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos, pois não há nos autos informações sobre a condição financeira do réu.

Nos termos dos art. 33, §§2º e 3º do Código Penal, e levando em consideração a quantidade de pena e a reincidência, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo diploma legal, fixo o regime FECHADO para início do cumprimento da pena. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, considerando a natureza do delito (roubo), que pressupõe violência ou grave ameaça (art. 44, I).

A quantidade de pena aplicada também impede a suspensão condicional da pena, tendo em vista a redação do art. 77, caput, do CP.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva veiculada na denúncia para CONDENAR o réu JOSÉ MARCOS JESUS MATOS pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal às penas de 6 anos e 4 meses de reclusão, ser cumprida em regime inicial FECHADO e ao pagamento de 72 dias-multa no valor individual de 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e de suspender condicionalmente a pena, nos termos da fundamentação acima.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Inicialmente, determino o desmembramento quanto aos outros Réus.

CONDENO o sentenciado ao pagamento das custas processuais (CPP, art. 804).

Conforme a determinação do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, diante da subsistência dos motivos já expostos nas decisões anteriores e por entender presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada. Com efeito, o fumus comissi delicti decorre da própria procedência da pretensão punitiva veiculada na denúncia, havendo prova da materialidade e indícios de autoria dos crimes atribuídos ao réu. O periculum libertatis, por sua vez, é evidenciado pela gravidade em concreto do crime praticado pelo réu, pela sua reincidência, bem como da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que não existem garantias de que em liberdade não se afastarão do distrito da culpa. EXPEÇA-SE guia de execução provisória. Além disso, ANOTE-SE a revisão da prisão no sistema SAJ, notadamente para futura reapreciação, devendo a Serventia observar o disposto no COMUNICADO CG nº 78/2020. DEIXO DE ARBITRAR o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, diante da ausência de pedido expresso acerca do montante a ser ressarcido, bem como, por consequência, da ausência de contraditório acerca da matéria.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia definitiva.

COMUNIQUE-SE a condenação ao IIRGD (art. 393, V, das NSCGJ), e com o trânsito em julgado intime-se o réu para pagamento das custas judiciais (art. 479, das NSGCJ). Infrutífera a intimação ou não efetuado o pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE Certidão de Sentença, extraída na forma do artigo 164 da Lei nº 7.210/84 e artigos 479-B e 480-A das NSCGJ. Expedida a Certidão, DÊ-SE VISTA ao Ministério Público, para que, querendo, proponha a competente ação de execução da pena de multa na Vara das Execuções Criminais. Após, deverá a z. Serventia lançar a movimentação "Cód.

62050 - Autos no Prazo - Execução da Multa Penal". I. Comunicado pelo Juízo da Execução o ajuizamento da ação de execução da multa penal, deverá a z. Serventia proceder à anotação no histórico de partes do evento "Cód. 17 - Início da Execução da Pena de Multa", indicando no complemento o número do processo de execução e lançando a movimentação "Cód. 61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação", arquivando-se a seguir. II. Não havendo comunicação pelo Juízo da Execução o ajuizamento da ação de execução da multa penal, aguarde-se o transcurso do lapso prescricional. Após, volvam-me os autos cls. para declaração da extinção da pena. Oficie-se ao INI, ao IIRGD, à VEC e ao TRE (art. 398, II, das NSCGJ).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Pelo réu e sua defensora foi interposto recurso de apelação neste ato. Pelo MM. Juiz foi dito: Após as anotações e intimações necessárias, inclusive do representante do Ministério Público da sentença, promovam-se os autos conclusos para recebimento do recurso interposto. Em seguida, o MM. Juiz determinou o salvamento do registro audiovisual da audiência no sistema informatizado. Saem intimados os presentes. Eu, (Lauro Mazzi Neto), Chefe de Seção Judiciário, digitei este termo, que é assinado digitalmente pelo MM. Juiz (Lei nº 11.419/06), dispensada a assinatura dos demais presentes por tratar-se de audiência telepresencial. NADA MAIS.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA